

3-16-5/2-10-327/24

07.11.24

**Azərbaycan Respublikasının
notariat ofislərinə**

Nəqliyyat vasitəsindən istifadə edilməsinə dair etibarnamələr təsdiqlənərkən "Elektron notariat" informasiya sistemində həmin əmlakın özgəninkiləşdirilməməsi ilə bağlı məhkəmə qərarının mövcudluğuna dair qeyd olduqda, notariuslar tərəfindən müvafiq notariat hərəkətinin aparılması zamanı fərqli yanaşmaların tətbiq edildiyi aşkar olunmuşdur.

Belə ki, bəzi notariuslar qərarın məzmununu bilmədən (*elektron informasiya sistemləri vasitəsilə real vaxt rejimində müvafiq məlumatların əldə edilməsinin mümkünsüzlüyü səbəbindən*) həmin etibarnamələri təsdiqləyə də, digərləri həmin etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsindən imtina edirlər.

Bildirilir ki, əmlak üzərinə həbs qoyulması sərəncam vermək hüququnun qadağan olunması ilə yanaşı, zəruri hallarda əmlakdan istifadə hüququnun məhdudlaşdırılmasını da ehtiva edir ("İcra haqqında" Qanun, 50.2-ci maddə).

Bununla əlaqədar qadağanın mahiyyətini müəyyənləşdirmək üçün lazım olan məlumat və sənədlərin aidiyyəti qurumlardan tələb edilməsi tövsiyə olunur ("Notariat haqqında" Qanunun 36-cı maddəsi).

Tapşırıqlar ki, göstərilənləri fəaliyyətinizdə tətbiq edəsiniz.

**Notariat, qeydiyyat və reyestr
baş idarəsinin rəisi**



Elşad Məmmədli

